



**PUTUSAN**

Nomor 2141 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. SIMA MARSELINA ANGGO**, bertempat tinggal di Dusun To'Pongo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

**2. MARKUS BORO**, bertempat tinggal di Dusun Kokobi, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicolas Dammen T, S.H., C.L.A., dan kawan., Para Advokat pada Kantor Hukum Nicolas Dammen *Counsellor at Law*, beralamat di The Vida Building, 7<sup>th</sup> Floor, Jalan Raya Perjuangan, Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat dan Turut Tergugat;

**L a w a n**

**1. TANDI PATO**, bertempat tinggal di Dusun To'Pongo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

**2. YOHANA TAMPANG ALLO**, bertempat tinggal di Dusun To'Pongo, Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kab. Luwu;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilal S. Wahid, S.H., M.M., dan kawan., Para Pengacara pada Kantor Hukum Hilal S. Wahid, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Mungkasa II Nomor 36, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2141 K/Pdt/2024*



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Belopa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antar Penggugat II dengan Daniel Massang adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah anak dan ahli waris sah dari almarhum Daniel Massang sebahagi hasil perkawinannya dengan Penggugat II;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat II dengan Daniel Massang (harta gonogini);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat terletak di Desa Topongo, Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah/sawah Lilik;
  - Timur dengan tanah/sawah Ratte Indo (Indo Ratte)/Jumak Rangga;
  - Selatan dengan tanah/sawah Deranda Lembang/Tandi Batara;
  - Barat dengan tanah/sawah Lampu;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti rugi tunai dan seketika kepada Para Penggugat, masing-masing:
  - a. Kerugian secara nyata adalah sebesar Rp14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
  - b. Kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan segala surat atau dokumen asli atas objek sengketa;
9. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2141 K/Pdt/2024



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai menyerahkan obyek sengketa kepada Para penggugat, terhitung sejak putusan dapat dijalankan (*inkracht van gewisde*);

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun padanya terdapat upaya hukum, *Banding*, *verzet*, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Eksepsi gugatan kabur;

B. Eksepsi gugatan kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Belopa dengan putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Blp., tanggal 3 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antar Penggugat II dengan Daniel Massang adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah anak dan ahli waris sah dari Alm. Daniel Massang sebagai hasil perkawinannya dengan Penggugat II;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat II dengan Daniel Massang;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang terletak di Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah/sawah Lilik;
- Timur dengan tanah/sawah Ratte Indo (Indo Ratte)/Jumak Rangga;
- Selatan dengan tanah/sawah Deranda Lembang / Tandi Batara;
- Barat dengan tanah/sawah Lampu;

tanpa syarat kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tunai dan seketika kepada Para Penggugat sejumlah Rp13.066.000,00 (tiga belas juta enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 201/PDT/2023/PT MKS, tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Blp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2141 K/Pdt/2024



Kasasi tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 201/PDT/2023/PT MKS, tanggal 31 Juli 2023 yang dimohonkan Banding;  
Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban-jawaban Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 Agustus 2023 kontra memori kasasi tanggal 12 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa terbukti adalah milik dari almarhum Daniel Massang yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat II, oleh karena itu merupakan harta bersama, dan sepeninggal almarhum Daniel Massang maka objek sengketa menjadi harta waris untuk anak kandungnya

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2141 K/Pdt/2024



yaitu Penguat I, dan terbukti objek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik dari Penguat I dan Penguat II maka penguasaan objek sengketa oleh yang bukan berhak yang dalam hal ini adalah Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, putusan *judex facti* adalah sudah tepat dan benar, serta beralasan untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SIMA MARSELINA ANGGO dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.SIMA MARSELINA ANGGO, 2.MARKUS BORO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2141 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2141 K/Pdt/2024